



RESOLUCIÓN RECTORAL 51480

09 de julio de 2024

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO en contra de la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024, se declaró el incumplimiento por parte del señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.086.284, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Educación – Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia, de lo anterior, se ordenó al señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres académicos 2015-2, 2016-1, 2016-2 y 2017-1, en el programa de Maestría en Educación – Investigación de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma once millones doscientos doce mil seiscientos treinta pesos (\$11.212.630).
3. El 24 de abril de 2024 se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024 a través de los correos electrónicos simsalabimlibreria@gmail.com y william.estrada@udea.edu.co al señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO.
4. El 25 de abril de 2024 le fue notificada de manera personal la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024 al señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108
Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384
Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co
Antioquia - Colombia

5. El 24 de abril de 2024 se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024 a través de los correos electrónicos begenialonser@gmail.com y beatriz.londono1@udea.edu.co a la señora BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO SERNA en calidad de codeudora.

6. El 25 de abril de 2024 la señora BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO SERNA en calidad de codeudora autorizó de manera expresa que le fuera notificada la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024 de manera electrónica.

7. El 25 de abril de 2024 le fue notificada de manera electrónica la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024 a la señora BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO SERNA en calidad de codeudora.

8. La señora BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO SERNA en calidad de codeudora no interpuso recurso frente a la decisión tomada en la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024.

9. El 3 de mayo de 2024, dentro del término legal, el señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO mediante comunicación electrónica enviada al correo electrónico actosadministrativos@udea.edu.co interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024 indicando que i) la exención para el pago de los derechos de matrícula en el programa de posgrado, en su esencia, se debe asumir como un reconocimiento al duro trabajo voluntario del profesor de cátedra, por el cual, no se recibe ningún pago, ii) los tiempos de preparación de la clase, acompañamiento a los estudiantes, tanto en el nivel académico, como en los aspectos de salud mental, del cual ha tenido varios casos en la Facultad de Educación, iii) Para el ejercicio de la bella y significativa labor docente, nunca se ha requerido, del manejo como requisito de una segunda lengua, termina el recurrente solicitando la homologación de la segunda lengua, con fundamento en la especialización que cursó en la Universidad UPB, donde presentó esta prueba de segunda lengua.

10. De conformidad con lo prescrito por los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, se observa que el recurso de reposición cumple con los presupuestos exigidos por la norma enunciada, por cuanto fue presentado dentro del término estipulado en la Ley, teniendo en cuenta que se notificó el 25 de abril de 2023, a través del correo electrónico autorizado, así

mismo, fue presentado directamente por el interesado, sustentando los motivos de inconformidad y señalando la dirección electrónica para la notificación respectiva.

11. De los argumentos expuestos por el señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO, se encuentra que:

11.1 Respecto a lo manifestado por el recurrente, en torno a que las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado es, en esencia, un reconocimiento al trabajo voluntario, no pago, de los profesores de cátedra, es preciso aclararle que en virtud del Acuerdo Superior 326 de 2006, se pretendió materializar, entre otros, uno de los principios que componen la Misión de la Universidad, como lo es, la *excelencia académica* de la comunidad universitaria, entre ellos, de los docentes de cátedra, con el fin de lograr alcanzar los más altos niveles del conocimiento, buscando que el beneficio de exenciones en el pago de los derechos de matrícula en programas de posgrados para estudiantes, profesores y otros, fortalezcan el servicio público de la educación superior en sus niveles de pregrado y posgrado.¹

Ahora, respecto a lo referido por el señor William de Jesús Estrada en torno a que el trabajo de los docentes de cátedra es voluntario y no pago, estando por fuera de su dedicación horaria las asesorías a estudiantes y revisión de trabajos de grado, ello carece de veracidad. El Acuerdo Superior 253 de 2003, en sus artículos 2 y 20 prescriben lo siguiente:

Artículo 2. (Modificado por el AS 465/2019). **El profesor de cátedra es una persona natural, contratada para laborar un determinado número de horas por período académico y/o calendario**, para desempeñar labores de docencia en pregrado, en posgrado, en investigación, o en extensión, según las necesidades del servicio. No es empleado público ni pertenece a la carrera profesoral, **sino un servidor público contratado cuya relación con la Universidad se regirá por el presente estatuto.**

Artículo 20. La dedicación del profesor de cátedra podrá incluir otras actividades anexas, relacionadas con la labor docente, tales como: la realización de exámenes de habilitación, de validación, preparatorios, supletorios, de suficiencia y de clasificación; la dedicación a labores como jurados y tutorías académicas; las asesorías de trabajos de grado; las reuniones de departamento y de comités cuando, a juicio del decano o director, su presencia sea absolutamente indispensable; la evaluación de trabajos de

¹ Misión y Artículo 12 del Estatuto General Universitario.

grado; y la elaboración de pruebas de admisión. Para el efecto se tendrán en cuenta los límites establecidos en el artículo 18 de este estatuto.

La norma citada es clara en el alcance de este tipo de contratación y en precisar que contrario a lo afirmado por el recurrente, la contratación de los docentes de cátedra no contempla actividades supuestamente voluntarias/no pagas; el alcance de la contratación de cátedra tiene una regulación y se establece en las normas universitarias una remuneración cuando son contempladas en el contrato que se suscriba entre las partes, esto es, entre la Universidad y el docente de cátedra, es por ello que el argumento dado en el recurso de reposición carece de veracidad y no es viable para enervar las decisiones adoptadas en la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024.

11.2 Pasando a revisar los argumentos relacionados con el requisito de acreditación de competencia lectora para los programas de posgrado, el mismo tiene sustento en el Acuerdo Académico 334 de 2008 y en el Acuerdo Superior 432 de 2014 – Reglamento Estudiantil de Posgrado de la siguiente manera:

En el artículo 7 del Acuerdo Académico 334 de 2008, por el cual se establece la política de **COMPETENCIA EN LENGUA EXTRANJERA Y SEGUNDA LENGUA** para los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia, se regula:

ARTÍCULO 7. Los estudiantes de posgrado que ingresen a la Universidad a partir del semestre 2009-01, para el cumplimiento del requisito de lengua extranjera, deberán certificar:

(...)

EN MAESTRÍAS y ESPECIALIZACIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS Y CLÍNICAS: Competencia lectora como requisito de admisión y competencia auditiva como requisito de grado.

Por su parte el Reglamento Estudiantil de Posgrado – Acuerdo Superior 432 de 2014, en el artículo 42, prescribe lo siguiente:

Artículo 42. La aprobación del trabajo de grado es requisito para optar al título Correspondiente.

Parágrafo. **Adicionalmente el estudiante para optar al título debe cumplir con los requisitos de segunda lengua de acuerdo a la normatividad vigente** y con otros requisitos fijados en el reglamento específico del programa.

Es claro que el requisito de acreditación de segunda lengua extranjera solicitado al recurrente y con el cual no ha cumplido, generando un incumplimiento en el compromiso asumido al momento de conceder las exenciones en el pago de los derechos de matrícula del programa de posgrado - Maestría en Educación -Investigación-, no puede ser obviado por la Universidad; ahora respecto de la solicitud de homologación, es un trámite que se debió solicitar en las instancias competentes y surtir previo a la declaratoria del incumplimiento realizado en la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024, que es objeto del recurso de reposición.

12. En consecuencia, analizados los argumentos del recurso de reposición radicado por el señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO, no se encuentran razones que posibiliten modificar, cambiar o reponer la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024, en consecuencia, se confirma en su integridad.

13. Se reitera, en todo caso, que el señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO, puede proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma aquí indicada, y que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en materia, así definida por la Universidad.

En consideración a lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Rectoral 51160 del 10 de abril de 2024, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte del señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.086.284, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Educación – Investigación - de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

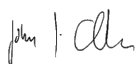
Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

ARTÍCULO 2. NOTIFICAR la presente Resolución al señor WILLIAM DE JESÚS ESTRADA CANO identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.086.284 en calidad de deudor y a la señora BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO SERNA identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.034.666 en calidad de codeudora, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 3. Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.



JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector



DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

RR 51480

Informe de auditoría final

2024-07-09

Fecha de creación:	2024-07-09 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAH_kYQcATet6_NLAXIB2hIJ9hzQycYyVo

Historial de “RR 51480”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-07-09 - 9:46:24 CDT- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2024-07-09 - 9:47:10 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-07-09 - 15:27:52 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.17.153.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2024-07-09 - 15:27:53 CDT
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-07-09 - 15:35:21 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.163.
-  Documento completado.
2024-07-09 - 15:35:21 CDT